

Newsletter #1

You like to have all information in English?

Please write a Mail to: Mitarbeitervertreter@gmx.de or visit our website www.mitarbeitervertreter.com

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der **geplante Betriebsübergang in den Bereichen HCB und HAT** betrifft viele von euch direkt.

Wir möchten euch deshalb klar und verständlich aufzeigen:

- 👉 Was passiert ist
 - 👉 Was aktuell unklar ist
 - 👉 Und was das für euch bedeutet
-

Was bisher passiert ist

- Ende 2025 wurde das Thema im Gesamtbetriebsrat und im Wirtschaftsausschuss vorgestellt
- Anfang 2026 wurde es im Betriebsrat Düsseldorf vorgestellt

👉 Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar:

Es handelt sich um **einen größeren strukturellen Eingriff**

Nur wenige Betriebsratsmitglieder haben das vollständige Ausmaß zu diesem Zeitpunkt erkannt.

Da Betriebsratsarbeit auf Mehrheiten basiert und diese Einschätzung nicht ausreichend unterstützt wurde, wurde das Thema im Betriebsrat zunächst **nicht weiterverfolgt**.

Zudem entstand der Eindruck, dass eine Information vom Arbeitgeber an die Gremien als ausreichend angesehen wurde – statt frühzeitig gemeinsam mit dem Betriebsrat die möglichen Auswirkungen und Eventualitäten für die Belegschaft umfassend zu klären.

Wichtige Informationen lagen früh vor

Im April 2026 waren Vertreter von Liste 1 und Liste 2 auf der Hauptversammlung.

Dort wurden Unterlagen bereitgestellt, in denen bereits detailliert aufgeführt waren:

- betroffene Mitarbeitende (Personalnummern)
- betroffene Bereiche

- betroffene Gebäude

👉 Das bedeutet:

Es lagen sehr konkrete Informationen vor – lange bevor die Belegschaft informiert wurde.

⚠️ Keine Information an die Belegschaft

Unser Eindruck:

👉 Zu diesem Zeitpunkt hat **kein Gremium aktiv informiert**

Wir als Liste 2 haben daraufhin reagiert und öffentlich darauf hingewiesen, dass wir es **nicht nachvollziehen können, dass die Belegschaft keine Informationen erhält.**

👉 Eine inhaltliche Reaktion darauf blieb aus.

✉️ Anschreiben an Mitarbeitende

Am 01. Juni 2026 wurden die offiziellen Schreiben zum Betriebsübergang (§ 613a BGB) verschickt.

👉 Zu diesem Zeitpunkt hatte der Betriebsrat:

- keine vollständige rechtliche Einordnung
 - keine abgestimmte Information für euch
-

⚖️ Schulung wurden wiederholend abgelehnt

Bereits Anfang des Jahres hatten 2 Betriebsräte Schulungen für das gesamte BR Gremium beantragt und Liste 2 hatte dieses am 20. Mai wiederholt:

Der Inhalt sollte sein:

👉 den Betriebsrat frühzeitig zu schulen, um die Auswirkungen besser einschätzen zu können

➡️ Dieser Antrag wurde abgelehnt und bisher **nicht zur Abstimmung ins Plenum** gebracht, obwohl er mehrfach erneut eingebracht wurde.

⚖️ Erste Einordnung erst nach den Schreiben

Erst in der Betriebsratssitzung am 03. Juni wurde:

👉 erstmals eine Anwältin hinzugezogen

um zu verstehen:

1. was der Betriebsübergang konkret bedeutet
2. welche Rechte ihr habt
3. welche Schritte im Rahmen der Mitbestimmung üblicherweise bereits vor der Information der Belegschaft erforderlich gewesen wären

👉 Zu diesem Zeitpunkt hatten viele von euch die Schreiben bereits erhalten.

📌 **Wichtiger Hinweis für euch**

Da der Betriebsrat keine individuelle Rechtsberatung geben darf, wurde klargestellt:

👉 Jeder Fall muss individuell betrachtet werden

Empfehlung:

- Beratung über die Gewerkschaft
oder
- **individuelle Prüfung durch einen eigenen Anwalt**

👉 **Wichtig:**

Auch wenn ihr den Erhalt des Schreibens bereits bestätigt habt, ist es weiterhin möglich, euch individuell beraten zu lassen.

👉 **Das gilt auch nach Ablauf der 1-Monatsfrist.**

Eine rechtliche Prüfung kann helfen, eure persönliche Situation besser zu verstehen und mögliche Optionen einzuordnen.

📌 **Geplante Information – aber nicht umgesetzt**

Ein Teil des Betriebsrats wollte anschließend:

- einen Flyer erstellen
- eine konkrete Informations-Mail versenden
- direkt in die Bereiche gehen und informieren

👉 Ziel war es, **euch schnell Orientierung zu geben.**

! Was stattdessen passiert ist

Diese Maßnahmen wurden **nicht umgesetzt**.

Stattdessen wurde lediglich folgender Satz in einer Mail veröffentlicht:

„Aktuell beschäftigen wir uns vor allem mit den geplanten Betriebsübergängen...“

👉 **Konkrete Informationen für euch fehlten weiterhin.**

✅ Was wir als Liste 2 tun

Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass:

- Informationen **frühzeitig und verständlich** weitergegeben werden
- ihr wisst, welche Rechte ihr habt
- ihr nicht alleine gelassen werdet

👉 Auch wenn wir nur **6 von 31 Mitgliedern** sind, bringen wir eure Themen aktiv in den Betriebsrat ein und setzen uns für Lösungen ein.

👉 Genau deshalb haben ein paar Kolleg:innen diesen Newsletter gestartet:

Damit wir euch unabhängig informieren können – ohne Mehrheitsbeschlüsse.

🗨️ Unser wichtigster Punkt

👉 Wenn ihr betroffen seid:

Lasst euren individuellen Fall prüfen.

- über die Gewerkschaft
 - **oder durch eine eigene rechtliche Beratung**
-

🗨️ Sprecht uns an

Wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung braucht:

👉 Kommt jederzeit auf uns zu

Yvonne Jones, Andreas Brockhaus, Bernhard Moritz, René Hügen, Pamela Ewert-Weiland

Bitte teilt den Newsletter mit allen Kolleg:innen.

Beantragung unter der Mailadresse: Mitarbeitervertreter@gmx.de

Du willst den Newsletter abbestellen: sende eine Mail an: Mitarbeitervertreter@gmx.de

You like to have all information in English?

Please write a Mail to: Mitarbeitervertreter@gmx.de or visit our website www.mitarbeitervertreter.com